

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת אורי מקלב
 משה גפני
 יעקב אשר

פ/25/945

הצעת חוק לעידוד חקלאות גגות (תיקוני חקיקה), התשפ"ג–2022

1. תיקון פקודת העיריות
בפקודת העיריות¹, אחרי סעיף 1274 יבוא :

"הטלת ארנונה על 2274. הסכום המרבי לארנונה הכללית שתטיל מועצה, חקלאות גגות החל בשנת הכספים 2023, על גג מבנה המשמש לגידולים חקלאיים (בסעיף זה – חקלאות גגות), יהיה 0.2 שקלים חדשים למטר רבוע, ולגבי חקלאות גגות בתחומי אזור פיתוח א' או אזור פיתוח ב' כמשמעותם בתוספת השנייה לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט–1959² – 0.1 שקלים חדשים למטר רבוע."

2. תיקון חוק המים
בחוק המים, התשי"ט–1959³, בסעיף 112, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :

"(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), התעריפים למים המסופקים לגג מבנה המשמש לגידולים חקלאיים, יהיו זהים לתעריפי המים לחקלאות."

דברי הסבר

בשנים האחרונות בעקבות מצוקת קרקע לחקלאות, התפתחה בעולם חקלאות על גגות מבנים. צורת חקלאות זו, מנצלת את משאב גגות המבנים שכיום לא מנוצלים – לצורך גידולים חקלאיים. יזמים שביקשו להקים בארץ חוות חקלאיות על גגות לגידול ירקות, נתקלו בחסם כלכלי כבד, כאשר נדרשו לשלם לרשויות המקומיות עבור השימוש בגגות לחקלאות, ארנונה בסיווג עסקי או תעשייתי בגובה של מאות שקלים חדשים למ"ר, דרישה שהפכה את המיזם ללא כדאי מבחינה כלכלית.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

² ס"ח התשי"ט, עמ' 234.

³ ס"ח התשי"ט, עמ' 169.

למרות שרשויות מקומיות רבות תמכו במיזם, שמשפר את איכות החיים של תושבי היישוב, הם נאלצו לדרוש מהיזמים ארנונה גבוהה מהסיבה הפרוזאית שהחוק כיום לא מכיר בסיווג של "ארנונה לחקלאות גגות" אלא רק בסיווג של "אדמה חקלאית".

לאור האמור, וכדי לעודד את יזמי חקלאות הגגות, מוצע לקבוע בחוק שתעריף הארנונה עבור שימוש בגגות מבנים לגידולים חקלאיים, יעמוד על 0.2 שקלים חדשים למטר רבוע ובאזורי עדיפות לאומית על 0.1 שקלים חדשים למטר רבוע.

נוסף על כך, חקלאות גגות אינה זוכה כיום לתעריף מים מופחת, בדומה לתעריף מים עבור חקלאות מסורתית. לכן, מוצע לקבוע כי תעריף המים עבור חקלאות גגות, יהיה זהה לתעריף מים שנגבה עבור חקלאות.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (3791/24/פ).

הצעת החוק זהה לפ/3791/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)